

**AHMAD MUZAYYAN ABUL AULA**

**23051054 (6C)**

## **MASAILUL FIQHIYYAH**

### **1. Masalah: Hukum Menikah Tanpa Wali**

Hukum menikah tanpa wali merupakan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama fiqih. Mayoritas ulama menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>1</sup>

### **2. Pendapat Pertama, Jelaskan!**

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, perempuan yang sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Wali bukan rukun nikah, tetapi hanya penyempurna saja. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Oleh karena itu akad nikah tetap sah walaupun tanpa wali.<sup>2</sup>

### **3. Pendapat Kedua, Jelaskan!**

Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah sehingga nikah tanpa wali tidak sah. Menurut mereka, wali berfungsi menjaga kehormatan perempuan dan melindungi hak-haknya dalam pernikahan.<sup>3</sup>

### **4. Sebutkan Dalil yang Dijadikan Sandaran Pendapat Pertama!**

Dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah QS. Al-Baqarah ayat 230: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki yang lain.” Imam Abu Hanifah memahami bahwa Allah menyandarkan pernikahan kepada perempuan, sehingga perempuan dianggap dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>2</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>3</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>4</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

**5. Sebutkan Dalil yang Dijadikan Sandaran Pendapat Kedua!**

Mayoritas ulama menggunakan hadis: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” Hadis ini dijadikan dasar bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan.<sup>5</sup>

**6. Metode Apa yang Dipakai Pendapat Pertama untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Boleh?**

Imam Abu Hanifah menggunakan metode istinbath hukum melalui penafsiran Al-Qur'an dan qiyas. Beliau memahami bahwa perempuan dewasa memiliki hak atas dirinya sendiri dalam akad nikah.<sup>6</sup>

**7. Metode Pendapat Kedua untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Tidak Boleh?**

Mayoritas ulama menggunakan hadis shahih serta ijma' ulama yang menyatakan bahwa wali merupakan rukun nikah.<sup>7</sup>

**8. Mengapa Ulama Pertama Mengatakan Bahwa Itu Boleh?**

Karena menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang baligh dan berakal sehat sudah mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Selain itu, Al-Qur'an tidak menyebut secara tegas bahwa wali adalah syarat sah nikah.<sup>8</sup>

**9. Mengapa Ulama Kedua Mengatakan Bahwa Itu Tidak Boleh?**

Karena wali dianggap sebagai pelindung perempuan dan bagian penting dari akad nikah agar terhindar dari mudarat serta menjaga kehormatan perempuan.<sup>9</sup>

**10. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Lemah?**

Pendapat Imam Abu Hanifah dianggap lemah karena bertentangan dengan hadis yang secara jelas mensyaratkan adanya wali dalam nikah.<sup>10</sup>

**11. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Lemah?**

Pendapat mayoritas ulama dianggap kurang fleksibel apabila wali menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i sehingga dapat menyulitkan perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>6</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>7</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>8</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>9</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>10</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>11</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

## **12. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Kuat?**

Pendapat ini kuat dalam memberikan hak dan kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri.<sup>12</sup>

## **13. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Kuat?**

Pendapat mayoritas ulama kuat karena didukung hadis shahih dan dipakai oleh sebagian besar ulama fiqih.<sup>13</sup>

## **14. Apa Sisi Persamaan dari Kedua Pendapat?**

Kedua pendapat sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan dan menjaga kesucian pernikahan sesuai syariat Islam.<sup>14</sup>

## **15. Siapa Saja Ulama yang Mengatakan Itu Boleh?**

Ulama yang membolehkan nikah tanpa wali antara lain:

- Imam Abu Hanifah
- Asy-Sya'bi
- Az-Zuhri
- Abu Tsaur<sup>15</sup>

## **16. Siapa Saja Ulama yang Mengatakan Bahwa Itu Tidak Boleh?**

Ulama yang menyatakan nikah tanpa wali tidak sah antara lain:

- Imam Syafi'i
- Imam Malik
- Imam Ahmad bin Hanbal<sup>16</sup>

## **17. Analisis Pendapat Pribadi Berdasarkan Data Nomor 1–16**

Menurut saya, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah lebih kuat karena didukung hadis shahih yang jelas tentang kewajiban wali dalam akad nikah. Selain itu, adanya wali dapat menjaga kehormatan dan melindungi perempuan dalam pernikahan. Namun pendapat Imam Abu Hanifah juga memiliki sisi positif karena memberikan hak kepada perempuan dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, kedua pendapat sebenarnya

---

<sup>12</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>13</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>14</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>15</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>16</sup> Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan umat, hanya berbeda dalam metode pengambilan hukumnya.

### **Daftar Pustaka**

Saut Martua Daulay. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.